범죄 · 공공안전세미나 II

아동 · 청소년 대상 성범죄 출소자의 주거지를 제한하여야 하는가 ?

지정토론

2026 학년도 2 학기 · 9 주차

다음 → 현행 제도

오늘 볼 것

1 현행 제도	대상 범죄의 정의 · 보안처분 · 출소 후 주소 관리와 그 빈틈 · 주거지역 제한과 실제 판결 · 전자감독이 이미 하는 일
2 국내 법안	법안의 두 경로 · 정부안 (폐기) · 22 대 국회 의원 발의안 다섯 건 (계류)
3 국내 근거	피해의 관계와 접촉 경로 · 실무자 평가 · 전문가 조사 · 거리 제한과 시설 지정에 대한 기관 검토
4 해외	미국의 거주금지 : 법령 · 판결 · 연구 · 호주 · 영국의 주거명령 · 해외와 한국 비교
5 법리	기본권 · 과잉금지원칙 · 헌법재판소 결정
6 쟁점	효과 · 추가 필요성 · 부작용과 보호 이익 · 권리 제한에 대한 찬성과 반대의 주장 · 이유 · 근거

1 현행 제도

지금 가능한 주거 제한

현행법으로 지금 할 수 있는 주거 제한을 본다 .

1 아동 · 청소년과 대상 범죄의 정의

2 출소 후 이어지는 보안처분

3 주소 관리의 빈틈

4 주거지역 제한과 실제 판결

5 전자감독이 이미 하는 일

다음 → 법령이 대상을 정하는 기준 : 피해자와 가해자

아동 · 청소년과 아동 · 청소년대상 성범죄의 정의

아동 · 청소년은 19 세 미만이며 , 성범죄에는 성착취물 관련 범죄도 포함된다 .

아동 · 청소년의 성보호에 관한 법률 제 2 조 (정의) [시행 2026. 10. 2.]

1. " 아동 · 청소년"이란 **19 세 미만의 사람**을 말한다 .

2. **" 아동 · 청소년대상 성범죄"**란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 말한다 .

가 . 제 7 조 , 제 7 조의 2, 제 8 조 , 제 8 조의 2, 제 9 조부터 제 11 조까지 , 제 11 조의 2, 제 12 조부터 제 15 조까지 및 제 15 조의 2 의 죄

나 . 아동 · 청소년에 대한 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제 3 조부터 제 15 조까지의 죄

다 . 아동 · 청소년에 대한 「형법」 제 297 조 , 제 297 조의 2 및 제 298 조부터 제 301 조까지 , 제 301 조의 2, 제 302 조 , 제 303 조 , 제 305 조 , 제 339 조 및 제 342 조 (제 339 조의 미수범에 한정한다) 의 죄

라 . 아동 · 청소년에 대한 「아동복지법」 제 17 조제 2 호의 죄

제 2 호 각 목의 죄 19 세 미만 피해자에 대한 **강간 · 추행 , 성착취물 , 성을 사는 행위 , 불법촬영 등**

다음 → 보안처분의 개념과 구분

법령이 대상을 정하는 기준 : 피해자와 가해자

법령은 피해자를 기준으로 (누구를 대상으로 범죄를 저질렀나) 또는 가해자를 기준으로 (누가 범죄를 저질렀나) 대상을 정한다 .
같은 19 세 미만이라도 아청법은 피해자의 나이 , 소년법은 행위자의 나이다 .

피해자 기준 — 누구를 보호하나

(누구를 대상으로 범죄를 저질렀나)

아청법 제 2 조 제 1 호

" 아동 · 청소년"이란 19 세 미만의 사람을 말한다 .

형법 제 305 조 제 1 항

13 세 미만의 사람에 대하여 간음 또는 추행을 한 자는 ... 의 예에 의한다 .

가해자 기준 — 누구에게 조치하나

(누가 범죄를 저질렀나)

소년법 제 2 조

" 소년"이란 19 세 미만인 자를 말하며 , ...

형법 제 9 조

14 세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다 .

출소 후 조치의 대상

" 피부착자" (전자장치법) · " 등록대상자" (성폭력처벌법)

이번 논제의 대상은 아동 · 청소년 (19 세 미만) 을 대상으로 성범죄를 저지르고 , 형기를 마쳤거나 가석방된 사람이다 .

다음 → 출소 후 이어지는 장소 · 주소 관련 보안처분 ① : 주거 정보의 등록 · 공개 · 고지

보안처분의 개념과 구분

보안처분은 지은 죄를 처벌하는 형벌과 달리 , 장래의 재범위험성을 근거로 재범을 막기 위해 부과하는 조치다 .
출소 후 이어지는 조치는 사회 내 보안처분에 속한다 .

시설 내 보안처분 — 자유 박탈

치료감호 : 치료가 필요하고 재범 위험이 있는 사람을 치료감호시설에 수용해 치료한다 . 형과 함께 선고되면 먼저 집행한다 .

사회 내 보안처분 — 자유 제한

사회 안에서 생활하게 하면서 자유를 제한한다 .
전자장치 부착 , 치료 프로그램 이수 , 약물치료 , 신상정보 등록 · 공개 · 고지 , 취업제한

현행 주거 제한의 개념

재범을 막기 위해 출소한 사람이 살 수 있는 지역이나 머물 곳을 정하는 사회 내 보안처분

종류	무엇을 정하나	근거
주거지역 제한	살 수 있는 지역의 범위 (예 : 주소지 관할 시 · 군 · 구)	전자감독에 붙는 준수사항
거주장소 제한	머물 특정 장소 (예 : 지정 쉼터). 주거가 없을 때	보호관찰에 붙는 준수사항

다음 → 공개 주소와 실제 거주지의 불일치

출소 후 이어지는 장소 · 주소 관련 보안처분 ① : 주거 정보의 등록 · 공개 · 고지

사는 곳의 주소를 경찰에 내고 , 인터넷에 공개하고 , 이웃 세대에 알린다 . 사는 곳 자체는 제한하지 않는다 .

등록

성폭력처벌법 제 43 조 제 1 항

유죄판결이 확정되면 30 일 이내에 주소와 실제거주지 등을 경찰관서에 낸다 .

원문

" 등록대상자는 … 판결이 확정된 날부터 30 일 이내에 다음 각 호의 **신상정보 … 를 … 관할경찰관서의 장 … 에게 제출하여야 한다 . … 3. 주소 및 실제거주지**"

공개

아청법 제 49 조 제 1 항 · 제 4 항

법원이 명령하면 주소를 도로명과 건물번호까지 인터넷에 공개한다 .

원문

" 법원은 … 공개정보를 … 등록기간 동안 **정보통신망을 이용하여 공개하도록 하는 명령** … 을 … 판결과 동시에 선고하여야 한다 ."

"④ … 3. **주소 및 실제거주지 (「도로명주소법」 제 2 조제 3 호에 따른 도로명 및 같은 조 제 5 호에 따른 건물번호까지로 한다)"**

고지

아청법 제 50 조 제 5 항

법원이 명령하면 같은 읍 · 면 · 동의 아동 · 청소년이 있는 집 등에 알린다 .

원문

"⑤ 제 4 항의 고지정보는 **고지대상자가 거주하는 읍 · 면 · 동의 아동 · 청소년이 속한 세대의 세대주와 다음 각 호의 자에게 고지한다 ."**

다음 → 출소 후 이어지는 장소 · 주소 관련 보안처분 ② : 주거 이전 감독

공개 주소와 실제 거주지의 불일치

공개 주소와 실제 거주지가 다른 사례가 드러나자 , 관계기관은 현장 확인 · 정보 정정 · 정보 연계를 논의했다 .

드러난 문제

창원 모텔 사건에서 성범죄자가 공개된 주소지에 실제로 살지 않은 사실이 드러났다 .

2026. 1. 16. 성평등가족부 · 법무부 · 경찰청 실무협의회

▶ 영상

논의한 대응 논의 단계

① 현장 확인

주소지와 거주지를 직접 찾아가 면담하고 생활 흔적을 살핀다 .

② 정보 정정

잘못 공개된 주소는 누구나 고쳐 달라고 청구할 수 있게 한다 .

③ 정보 연계

경찰청과 법무부가 등기우편 대신 형사사법포털로 실시간 공유한다 .

거주를 제한해도 , 실제로 어디 사는지 확인해야 지켰는지 알 수 있다 .

다음 → 출소 후 이어지는 장소 · 주소 관련 보안처분 ③ : 일하는 곳과 사는 곳의 제한

출소 후 이어지는 장소 · 주소 관련 보안처분 ② : 주거 이전 감독

주거를 옮기기 전에는 전자장치 부착자와 보호관찰명령 대상자는 허가를 , 보호관찰 대상자는 신고를 거친다 .

전자장치 부착 — 허가

전자장치법 제 14 조 제 3 항

전자장치를 단 사람은 누구나 이사 , 7 일 이상 여행 , 출국 전에 보호관찰관의 허가를 받아야 한다 .

원문

" 피부착자는 **주거를 이전하거나 7 일 이상의 국내여행을 하거나 출국할 때에는 미리 보호관찰관의 허가**를 받아야 한다 ."

형 집행 종료 후 보호관찰명령 — 허가

전자장치법 제 21 조의 6 제 2 항

전자장치 없이 보호관찰명령만 받은 사람도 이사 , 7 일 이상 여행 , 출국 전에 허가를 받아야 한다 .

원문

" 보호관찰대상자는 **주거를 이전하거나 7 일 이상의 국내여행을 하거나 출국할 때에는 미리 보호관찰관의 허가**를 받아야 한다 ."

보호관찰 — 신고

보호관찰법 제 32 조 제 2 항 제 4 호

가석방 · 집행유예 등으로 보호관찰을 받는 사람은 이사 , 1 개월 이상 여행 전에 신고한다 .

원문

"② 보호관찰 대상자는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다 . ... 4. 주거를 이전 (移轉) 하거나 **1 개월 이상 국내외 여행을 할 때에는 미리 보호관찰관에게 신고**할 것"

다음 → 실제 판결 ① : 광주지법 2020 고합 452 등의 주문과 부착명령 원인

출소 후 이어지는 장소 · 주소 관련 보안처분 ③ : 일하는 곳과 사는 곳의 제한

> **취업제한은 일하는 곳을 , 주거지역 제한과 거주장소 제한은 사는 곳을 막는다 .**

일하는 곳 — 취업제한 아청법

누구에게	**성범죄로 형 · 치료감호를 선고받은 사람**
무엇을	**아동 · 청소년 관련기관 취업 금지** 학교 · 학원 등
누가 · 기간	**법원이 판결과 함께 정한다** 10 년 이내

사는 곳 — 주거지역 제한 전자장치법

누구에게	**전자감독 대상자** 성폭력 · 미성년자 대상 유괴 · 살인 · 강도 · 스토킹
무엇을	**살 수 있는 지역을 정한다** 예 : 시 · 군 · 구
누가 · 범위	**법원이 고를 수 있다** 범위 기준은 법령에 없다

사는 곳 — 거주장소 제한 보호관찰법

누구에게	**주거가 없는 보호관찰 대상자** 집행유예 · 가석방 · 치료감호 가종료 등
무엇을	**머물 곳을 정한다** 예 : 지정 쉼터
누가 · 범위	**법원 · 심사위원회가 고른다** 범위 기준은 법령에 없다

✕ **현행법에는 살 수 없는 곳 (관련기관 주변 거리 등) 을 정하는 거주 제한이 없다 .**

▶ 영상

비슷한 효과 : 특정 장소 출입금지 · 접근금지는 따로 붙일 수 있다 (예 : 어린이 보호구역 출입금지 , 피해자 주거 500m 이내 출입금지).

다음 → 실제 판결 ② : 같은 판결의 별지 준수사항

실제 판결 ① : 광주지법 2020 고합 452 등의 주문과 부착명령 원인

이 판결은 현행법에서 주거 제한이 붙는 경로를 보여준다 .
법원은 징역 8 년과 함께 20 년 전자장치 부착을 명했고 , 주거지역 제한은 그 부착명령의 준수사항으로 붙었다 .

주문 (판결서 2 쪽)

피고인을 징역 8년에 처한다.

피고인에 대한 정보를 10년간 정보통신망을 이용하여 공개하고, 고지한다.

피고인에게 아동·청소년 관련기관등 및 장애인복지시설에 각 5년간 취업제한(운영 및 사실상 노무제공 금지 포함)을 명한다.

피부착명령청구자에 대하여 20년간 위치추적 전자장치의 부착을 명하고, 별지 기재 준수사항을 부과한다.

부착명령원인사실 (판결서 4 쪽)

부착명령원인사실(2020전고79)

피부착명령청구자는 2002. 5. 31. 광주지방법원 순천지원에서 성폭력범죄의처벌및피해자보호등에관한법률위반(특수강도강간등)죄로 징역 9년을 선고받아, 2010. 12. 14. ① 그 형의 집행을 종료한 후 10년 이내에 위 범죄사실과 같은 성폭력범죄를 다시 저지르고, ② 19세 미만의 사람에 대하여 성폭력범죄를 저지른 사람으로서, ③ 성폭력범죄를 다시 범할 위험성이 있다고 인정된다.

그러므로 피부착명령청구자에 대해서는 재범 방지와 성행 교정을 통한 재사회화를 위하여 그의 행적을 추적하여 위치를 확인할 수 있는 전자장치를 신체에 부착할 필요가 있다.

다음 → 전자감독이 이미 하는 일 : 처우계획 · 지도감독 · 생활 지원

실제 판결 ② : 같은 판결의 별지 준수사항

준수사항 첫째 항이 주거지역 제한이다 . 주거를 신고 주소지 관할 시 · 군 · 구로 제한하고 , 벗어날 때는 보호관찰관의 허락을 받게 했다 .

별지 — 부착명령 준수사항 (판결서 16 쪽)

전자장치 부착기간 중,

1. 피부착명령청구자의 주거는 보호관찰소장에게 신고한 주소지 관할 시·군·구로 제한한다. 피부착명령청구자가 위 제한구역을 벗어나 일을 하거나 여행을 할 경우 등에는 담당 보호관찰관에게 사유, 기간, 행선지 등을 구체적으로 신고하고 허락을 받아야 한다.
2. 매일 00:00부터 06:00까지 주거지 관할 보호관찰소장에 신고한 주거지 이외로의 외출을 금한다.
3. 각 피고사건의 피해자들에게 어떠한 방법으로도 접근하거나 먼저 연락하여서는 아니 된다.
4. 성폭력 치료 프로그램을 80시간 이수하여야 한다.
5. 아동·청소년 대상 성범죄의 재범 충동을 불러일으킬 염려가 있는 채팅 어플리케이션(연락처가 등록되어 있지 않은 불특정 다수의 상대방과 익명으로 대화를 나눌 수 있는 기회를 제공해주는 것에 한한다)을 이용하여서는 아니 된다. 끝.

전자장치법 제 9 조의 2 제 1 항

법원이 전자감독에 붙일 수 있는 준수사항 목록

	준수사항	이 판결 별지
1 호	**특정 시간대 외출제한 (야간 · 통학시간 등)**	**2 항 매일 0~6 시 외출 금지**
2 호	특정지역 · 장소 출입 · 접근금지 (어린이 보호구역 등)	—
2 의 2 호	**주거지역의 제한**	**1 항 주거를 주소지 관할 시 · 군 · 구로 제한**
3 호	**피해자 등 특정인 접근금지**	**3 항 피해자 접근 · 연락 금지**
4 호	**치료 프로그램 이수**	**4 항 성폭력 치료 프로그램 80 시간**
5 호	마약 등 중독성 물질 사용금지	—
6 호	**그 밖에 재범방지 · 성행교정에 필요한 사항**	**5 항 채팅 앱 이용 금지**

19 세 미만 대상이라 1 호·3 호는 반드시 포함 (같은 조 제 3 항)

다음 → 국내 법안

전자감독이 이미 하는 일 : 처우계획 · 지도감독 · 생활 지원

전자감독은 이미 출소 전 처우계획 , 출소 후 위치 확인 · 지도감독 , 주거 · 직업 지원을 함께 운영한다 .

출소 전

보호관찰관은 **출소 6 개월 전부터 사전접견 등을 통해 재범위험요인을 파악하고 개인별 처우계획을 수립**한다 .

→

출소 후 — 함께 운영

위치 확인과 지도감독

위치와 이동경로를 확인하고 , 보호관찰관이 대상자를 지도 · 감독한다 . 개별 준수사항과 치료 프로그램을 함께 활용한다 .

생활 기반 지원

대상자의 **심리치료 , 주거와 직업훈련 등을 지원해 사회 적응을 돕는다 .**

활용할 수 있는 것

주거 제한 및 지원과 개별 준수사항은 이미 전자감독 체계 안에 있다 .
이 체계를 강화하는 것에 대해 어떻게 볼 수 있는가 ?

2 국내 법안

정부안과 국회 의원 발의안

정부안과 22 대 국회 의원 발의안이 현행 제도에 무엇을 더하려 하는지 본다 .

1 법안이 나온 두 경로

2 (가) 정부안의 시설 지정 대상

3 (나) 22 대 국회 의원 발의안 다섯 건

다음 → 2024 년 정부안의 시설 지정 대상 : 두 요건과 추가 판단

주거 제한 법안의 두 경로 : 정부안과 국회 의원 발의안

정부안은 2024 년 국회에 제출됐으나 , 21 대 국회 임기만료로 폐기됐다 . 22 대 국회의 의원 발의안 5 건은 모두 소위원회에 계류 중이다 .

(가) 정부안 — 법무부가 마련해 국회에 냄 폐기

2023. 1. 정부업무보고

학교 등 주변 500m 안에 살지 못하게 하는 방안 추진

(거리 제한)

비판 : 대도시에 살 곳이 없어 지방으로 몰린다 (풍선효과). 노숙자가 되어 재범 위험이 커진다 .

2023. 10. 입법예고

국가 등이 운영하는 시설을 거주지로 지정하는 방식

(시설 지정)

국회 제출 전에 공개하고 의견을 듣는 절차

2024. 1. 국회 제출

입법예고 뒤 사회복귀 지원과 거주지 변경 요청을 보완한 정부안

2024. 5. 21 대 국회 임기만료

처리되지 못하고 폐기

↓ **김영진 · 박해철 · 장동혁안은 폐기된 정부안을 같은 취지로 다시 발의했다 .**

(나) 22 대 국회 의원 발의안 — 국회의원이 발의함 계류

시설 지정 3 건 — 살아야 할 곳

김영진안 · 박해철안 · 장동혁안 (2024)

주거가 있어도 지정시설에 살게 한다

거리 제한 2 건 — 살 수 없는 곳

민홍철안 · 김재섭안 (2025)

아동 · 청소년 관련기관 주변에 살지 못하게 한다

처리 상황

다섯 건 모두 상임위원회 검토보고 뒤 소위원회에 계류

다음 → 국회 의원 발의안 : 거리 제한 2 건과 시설 지정 3 건

2024 년 정부안의 시설 지정 대상 : 두 요건과 추가 판단

법안 | 정부안 · 폐기

정부안은 두 요건을 모두 갖춘 사람 가운데 , 시설 지정이 필요하다고 판단된 사람을 대상으로 했다 .

① 무엇을 저질렀나 — 둘 중 하나 (성폭력범죄 : 강간 · 강제추행 등 , 피해자가 성인이어도 포함)

13 세 미만인 사람을 대상으로 성폭력범죄를 저질렀다 .

OR

성폭력범죄를 3 회 이상 저질렀고 , 반복해 범행하는 성향 (습벽) 이 인정된다 .

AND

② 어떤 판결을 받았나

성폭력범죄로 징역 10 년 이상을 선고받고 , 전자장치 부착명령도 받았다 .

2008. 9. 1. 이전에 판결을 받고 나중에 부착명령 결정을 받은 사람도 포함

③ 시설 지정이 필요한가 — 두 요건을 갖춘 사람 중에서 세 기관이 차례로 판단

언제 수형 중 형기의 3 분의 1(무기형은 20 년) 이 지난 뒤 , 또는 부착명령 집행 중

보호관찰소장 — 신청

검사에게 청구를 신청한다 . 나이 · 건강 · 생활환경상 필요 없으면 신청하지 않을 수 있다 .

→

검사 — 청구

재범의 위험성 , 범죄경력 , 건강 · 가족 · 주거 상태 등을 보고 필요하면 법원에 청구한다 .

→

법원 — 결정

청구에 이유가 있으면 거주할 시설과 기간을 정한다 .

다음 → 국내 근거

국회 의원 발의안 : 거리 제한 2 건과 시설 지정 3 건

법안 | 22 대 국회 · 계류

거리 제한 — 살 수 없는 곳

아동 · 청소년 관련기관 주변에 살지 못하게 한다 .

언제 김재섭안 : 형을 선고할 때
민홍철안 : 법률에 없음 (대통령령에 맡김)

누가 법원 (검사 청구 없음)

민홍철안 (2025.10.)

아동복지시설 주변 일정 거리

부착명령을 받은 사람에게 법원이 명할 수 있다 . 거리 · 기간 · 절차는 대통령령에 맡겼다 .

김재섭안 (2025.12.)

아동 · 청소년 관련기관 반경 500m

법원이 판결과 함께 원칙적으로 선고해야 한다 (예외 있음). 기간은 10 년 이내 .

현행과의 관계 방식은 다르나 현행 주거지역 제한 · **출입금지와 일부 겹친다** (민홍철안 검토보고서).

시설 지정 — 살아야 할 곳 (기존 정부안)

주거가 있어도 , 공공 운영 시설 중 법무부장관이 지정한 시설에 살게 한다 .

언제 수형 중 형기 3 분의 1 이 지난 뒤 , 또는 부착명령 집행 중

누가 보호관찰소장 신청 → 검사 청구 → 법원 결정

김영진안 (2024.7.)

같은 시 · 도 안의 지정시설

보호관찰소장은 반드시 신청 , 검사는 원칙적으로 청구 (예외 있음)

박해철안 (2024.11.)

같은 시 · 도 안의 지정시설

보호관찰소장은 반드시 신청 , 검사는 필요하면 청구해야 한다

장동혁안 (2024.11.)

같은 시 · 군 · 구 안의 지정시설 (후보지 : 시장 · 군수 · 구청장)

보호관찰소장은 원칙적으로 신청 (예외 있음), 검사는 청구할 수 있다

현행과의 관계 주거 없는 사람의 거주장소 제한과 비슷하나 , 주거가 있는 사람까지 시설에 살게 하는 것은 현행에 없다 .

3 국내 근거

접촉 경로와 평가

국내 자료로 거리 제한과 시설 지정에 대한 도입 전 평가와 예상을 본다 . 시행 효과를 측정한 자료는 아니다 .

1 피해의 관계와 접촉 경로

2 실무자의 운영 평가

3 전문가 조사와 입법조사처 검토

4 시설 지정에 대한 기관 검토

다음 → 전자감독 담당 직원의 설문 · 면접 (KICJ 2021 년 평가연구)

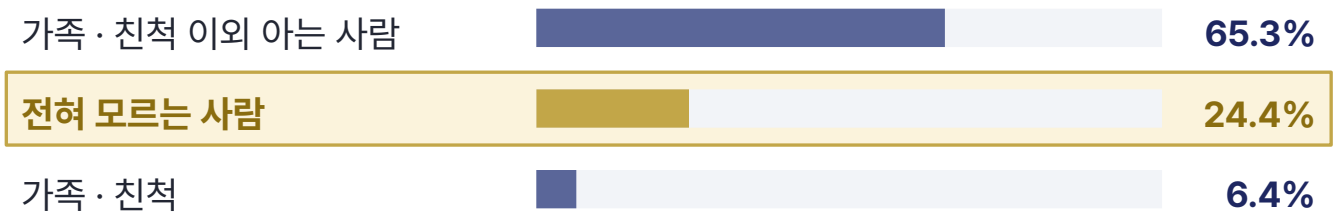
아동 · 청소년 성범죄 피해의 관계와 접촉경로

통계

거리 제한은 학교 · 학원 · 어린이집 같은 아동 · 청소년 관련기관 주변에서 아동과 접촉할 기회를 막으려 한다 .
피해자의 65.3% 는 가족 · 친척 외의 아는 사람이 가해자였고 , 전혀 모르는 사람은 24.4% 였다 .

성평등가족부 2026 년 5 월 발표 2024 년 유죄판결이 확정되고 신상정보가 등록된 사건 중 열람 가능한 판결문 분석 : 가해자 3,927 명 · 피해자 5,072 명 . 접촉성범죄 · 디지털 성범죄 · 성매매를 함께 포함한다 .

피해자 5,072 명의 주요 관계 유형



접촉경로 — 관계 유형과 중복 집계

인터넷 채팅 등으로 알게 된 가해자 **38.1%**

전혀 모르는 사람 (24.4%) 가운데 관련기관 주변에서 마주친 경우는 얼마나 될까 ?

다음 → KICJ 전문가 조사 (2023): 연구 개요와 평가한 방안

전자감독 담당 직원의 설문 · 면접 (KICJ 2021 년 평가연구)

연구

담당 직원들은 외출시간 제한이 재범 억제 효과가 크다고 보았고 , 주거지 제한과 특정지역 출입금지는 효과가 작다고 보았다 .

조사	전자감독 담당 직원에게 설문 · 면접을 했다 . KICJ 2021 년 평가연구의 결과를 2022 년 이슈페이퍼로 정리했다 .
효과가 크다고 본 것	외출시간 제한
효과가 작다고 본 것	주거지 제한 , 특정지역 출입금지
특정지역 출입금지에 대한 의견	도시에는 아동 교육 · 보호시설이 몰려 있어 금지지역을 피해 생활하기 어렵고 , 지키는지 감독하기도 어렵다 .
연구의 제안	사람마다 범행 특성과 출소 후 변화에 맞춰 준수사항을 정하고 , 상황이 바뀌면 추가 · 변경 · 삭제한다 .
논제로 연결	제한 범위의 크기와 함께 , 실제로 지키고 감독할 수 있는 조건인지 판단해야 한다 .

다음 → KICJ 전문가 조사 (2023): 문항별 평균

KICJ 전문가 조사 (2023): 연구 개요와 평가한 방안

연구

> **KICJ는 2023년 7~8월 학계 24명·실무계 12명에게 법무부가 2023년 1월 업무보고에서 발표한 500m 거주제한 원안을 합헌성·효과성·타당성·능률성 10개 문항으로 평가하게 했다.**

연구	「고위험 성범죄자 거주지 제한 정책 연구」(한국형사·법무정책연구원, 2023). **미국 제시카법의 시행 실태·부작용과 국내 도입 시 문제점을 검토했다.**
조사 방법	델파이조사(전문가 심층 의견조사). 학계(법학·범죄학·교정학 등)와 실무가(관련부처 공무원·법조인 등) 52명을 후보로 구성해 2023년 7월 말~8월 중순 웹조사로 시행했다.
응답자	36명 — 학계 24명, 실무계 12명
평가한 방안	**고위험 성범죄자가 학교·어린이집·유치원 등에서 500m 이내(500m를 한도로 사안별로 법원이 결정)에 살지 못하게 하는 정책. 대상을 반복적 성범죄자, 13세 미만 아동 대상 성범죄자 등으로 한정한다.**
문항과 척도	합헌성 3문항, 효과성 4문항, 타당성 1문항, 능률성 2문항. 각 문항에 1 전혀 그렇지 않다 ~ 4 확실하지 않다 ~ 7 매우 그렇다로 답했다.
평가 대상	2023년 1월 거리 제한 원안이다. 시설 지정안(2023년 10월 입법예고)보다 앞선 안이다.

다음 → KICJ 전문가 조사 (2023): 원안의 효과에 대한 긍정 · 부정 이유

KICJ 전문가 조사 (2023): 문항별 평균

연구

전문가 평균은 범죄피해 두려움 감소 (4.657) 와 사회의 요구에 부합 (4.139) 만 4 점 (확실하지 않다) 을 넘었다 .
능률성 두 문항 (3.389, 2.917) 이 가장 낮았다 .

영역	문항 (1 전혀 그렇지 않다 ~ 4 확실하지 않다 ~ 7 매우 그렇다)	전체	학계	실무
합헌성	1. 침해되는 사익 (거주 · 이전의 자유 등) 보다 달성할 공익이 더 클 것이다 .	**3.917**	3.792	4.167
	2. 헌법 제 37 조 제 2 항의 “자유와 권리의 본질적 내용 침해”에 해당하지 않는다 .	**3.972**	4.083	3.750
	3. 성범죄 예방을 위한 최후수단으로서 적절하다 .	**3.583**	3.292	4.167
효과성	4. 아동밀집지역에 대한 성범죄자의 출입을 차단하는 데 효과적일 것이다 .	**3.944**	3.958	3.917
	5. 고위험 성범죄자의 재범 억제에 효과적일 것이다 .	**3.917**	3.750	4.250
	6. 잠재적 성범죄자의 범죄를 억제하는 데 효과적일 것이다 .	**3.722**	3.583	4.000
	7. 국민들의 성범죄 피해 두려움을 감소시킬 수 있을 것이다 .	**4.657**	4.708	4.500
타당성	**8. 재범 방지 및 성범죄 방지라는 우리 사회의 요구에 부합한다 .**	**4.139**	4.000	4.417
능률성	**9. 예상되는 비용 (예산 , 인력 등) 을 고려할 때 능률성이 높다 .**	**3.389**	**3.125**	**3.917**
	10. 전자감독 · 신상정보 등록 · 치료감호 등 다른 제도보다 능률성이 더 높다 .	**2.917**	**2.708**	**3.333**

다음 → 국회입법조사처 검토 (2023): 학교 주변 500m 거주금지

KICJ 전문가 조사 (2023): 원안의 효과에 대한 긍정 · 부정 이유

연구

효과가 있다고 본 응답은 접촉 기회 차단을 , 없다고 본 응답은 출입까지 못 막는 한계와 위험 이동 , 사회복귀 저해를 들었다 .

평가 대상 : 학교 · 어린이집 · 유치원 등에서 500m 이내에 살지 못하게 하는 법무부의 2023 년 1 월 원안 · 문항 4 " 아동밀집지역 출입 차단에 효과적일 것이다" , 문항 5 " 고위험 성범죄자의 재범 억제에 효과적일 것이다"에 대한 서술 응답

효과가 있다고 본 이유 (긍정)

- 학교 · 집 근처는 아동이 경계를 덜 하는 곳이다 .
- 아동 성범죄는 계획범행이 많고 친숙한 환경에서 일어난다 .
- 접촉 기회를 막으면 재범을 줄일 수 있다 .

효과가 없다고 본 이유 (부정)

- 사는 곳만 막을 뿐 학교 주변 출입은 막지 못한다 .
- 다른 지역으로 밀려나면 위험도 옮겨갈 수 있다 .
- 낙인과 가족 · 일자리 단절은 사회복귀를 어렵게 한다 .
- 개인별 위험요인 치료가 더 근본적이다 .

다음 → 시설 지정에 대한 기관 검토 (2024–2025): 자유 박탈과 생활 조건

국회입법조사처 검토 (2023): 학교 주변 500m 거주금지

검토

입법조사처는 대상을 고위험 성범죄자로 한정하고 법원이 판결로 정하면 신중하게 운용될 수 있다고 보면서도 , 도입 전에 효과 · 부작용 · 집행 세 가지를 확인하라고 했다 .

신중한 운용을 위한 의견

- 대상을 고위험 성범죄자 (13 세 미만 대상 , 반복 범행 등) 로 한정한다 .
- 법원이 사람마다 판단해 판결로 정한다 .
- 법 시행 전 범죄에는 적용하지 않으면 , 지금 살고 있는 성범죄자에게 미치는 영향은 크지 않다 .

도입 전에 확인할 것

효과	제한 구역 안팎에 산 사람의 재범률이 실제로 다른가 (미국에서도 효과에 의문)
부작용	성범죄자가 지방으로 몰리는 풍선효과 , 제한 구역 주변 주거비 변화 같은 의도치 않은 결과로 경제적 약자의 범죄피해 위험이 오히려 커지지 않는가
집행	노숙 · 여관 생활처럼 매일 머무는 곳이 바뀌면 , 어디를 '거주지'로 보고 500m 위반을 따질지 정하기 어렵지 않은가

부작용이 더 크면 도입을 재검토하거나 , 기존 준수사항을 더 활용하는 제 3 의 방안을 찾으라고 했다 .

다음 → 해외

시설 지정에 대한 기관 검토 (2024–2025): 자유 박탈과 생활 조건

검토

검토 기관들은 시설 지정이 이름과 절차를 보완했어도 , 시설 생활의 조건과 통제 정도에 따라 자유 박탈에 이를 수 있다고 보았다 .

보완된 점

- 이름을 '거주지 제한'에서 '거주지 지정'으로 바꿨다 .
- 당사자가 거주지 변경을 요청할 수 있다 .
- 상담 · 치료 · 자립 지원을 법률에 적었다 .

도입 전에 확인할 것

자유 박탈	이름과 절차를 바꿔도 자유박탈 · 이중처벌 우려가 남지 않는가 (국회입법조사처 2024)
생활 조건	시설의 크기 · 위치 , 가족과 함께 살 수 있는지를 법률에 정했는가 . 하위법령에 맡기면 보호감호처럼 운영될 수 있지 않은가 (법원행정처 , 국회 검토보고서 2025)
생활 통제	시설 안에서 이동과 생활을 얼마나 통제하는가 . 그 정도에 따라 신체의 자유 문제가 되지 않는가 (헌법재판연구원 2024)

4 해외

거주금지와 주거명령

해외에서 시행한 거주금지와 주거명령의 법령 · 판결 · 연구 · 제도를 본다 .

1 해외의 주거 제한 방식

2 미국의 거주금지 : 법령 · 판결 · 연구

3 호주 · 영국의 주거명령

다음 → Doe v. Miller(2005): 아이오와 2002 년 법의 합헌 여부 (2 심)

거리 제한의 출발점 : 아이오와 2002 년 법과 그 부담

법령 미국 · 아이오와주

> 아이오와는 미성년자 관련 범죄 전력자가 학교 · 보육시설 2,000 피트 안에 살지 못하게 했다 .
> 이 법에 소송을 낸 성범죄자들 (원고) 은 가족과 함께 살 수 없고 집을 구하기 어렵다고 주장했다 .

제도	아이오와 2002 년 법 (2002.7.1 시행) 은 미성년자 대상 성범죄와 유괴 · 불법감금 등 법에서 정한 대상범죄로 유죄판결을 받은 사람에게 적용했다 . 적용 대상은 과거 범죄를 기준으로 정했다 .
장소와 거리	이들 대상자는 공 · 사립 초 · 중등학교나 등록 보육시설 부지에서 2,000 피트 (약 610m) 안에 거주할 수 없다 . 거주는 잠을 자는 장소를 뜻해 이동식 · 일시적 장소도 포함했다 .
기존 거주지 예외	2002.7.1 이전부터 살던 집은 그대로 살 수 있었다 . 이사하면 새 집에는 제한이 적용됐다 . 집 근처에 학교 · 보육시설이 나중에 생긴 경우도 예외였다 .
소송에서 제기된 부담	원고들은 학교 주변의 가족 · 친구 집에서 함께 살 수 없거나 , 금지구역 밖의 적합한 집을 구하기 어려워졌다고 주장했다 . 거주제한의 위헌 여부를 다투면서 , 법 시행 이전 범죄에 적용하는 문제도 제기했다 .

다음 → 제시카법 : 플로리다와 캘리포니아의 법

Doe v. Miller(2005): 아이오와 2002 년 법의 합헌 여부 (2 심)

판결 미국 · 아이오와주

아이오와 성범죄자들 (Doe, 가명) 이 2002 년 거주 제한법이 위헌이라며 주 법무장관 (Miller) 을 상대로 소송을 냈다 .
제 8 연방항소법원은 거리 제한을 합헌으로 보았고 , 소급적용은 2 대 1 로 허용했다 .

다수의견 : 입법자의 예방적 판단을 인정

아동과의 접촉기회와 범행의 유혹을 줄이는 데 합리적인 예방 논리가 있다 .

주 의회가 2,000 피트로 정한 것은 입법자의 판단이다 . 500 피트나 3,000 피트가 더 나은지는 법원이 다시 따질 일이 아니다 .

법 시행 이전 범죄에 적용하더라도 아동보호를 위한 규제라는 성격을 인정했다 .

멜로이 판사의 반대 : 소급적용은 과도한 추가 처벌

적용 대상자들의 범죄유형 · 피해자 · 재범위험이 달라도 동일한 제한을 적용하고 기간 제한도 없다 .

가족과 지역사회에서 살기 어렵게 만드는 부담이 크다 .

이러한 효과는 **과도한 추가 처벌에 해당**하므로 소급적용에 반대했다 .

1 심 (2004) 은 소급처벌 금지 , 자기부죄 금지 , 이동 · 가족생활의 자유 침해를 들어 위헌으로 보고 집행을 금지했다 .

다음 → In re Taylor(2015): 사건 개요와 일괄 적용

제시카법 : 플로리다와 캘리포니아의 법

법령 미국 · 플로리다 · 캘리포니아

> **제시카법은 2005 년 플로리다 사건에서 이름을 딴 성범죄자 법들을 함께 부르는 말이다 .**
> **학교 · 공원 2,000 피트 거주금지는 캘리포니아 2006 년 주민발의 83 호가 대표적이다 .**

사건	**2005. 2. 플로리다**	9 세 제시카 런스퍼드가 길 건너에 살던 성범죄 전과자에게 납치 · 살해됐다 .
플로리다 제시카 런스퍼드법	**2005. 9. 1. 시행**	**12 세 미만 아동을 추행한 성범죄자에 대해 출소 후 감독 (평생 전자감독 , 대면 신고) 을 강화했고 , 추행의 형량을 크게 올렸다 .**
캘리포니아 주민발의 83 호	**2006. 11. 주민투표**	주민투표 70.5% 찬성으로 만든 주법 . **1) 성범죄자 등록 의무가 있는 사람 전체 (우리의 신상정보 등록 대상과 비슷) 가 공 · 사립학교와 아동이 정기적으로 모이는 공원 2,000 피트 (약 610m) 이내 거주 금지 .** **2) 등록 대상 성범죄 중에서도 중범죄로 수감됐다 가석방된 사람은 평생 GPS 감독 .**
확산과 한국	**2006 년 이후**	**여러 주가 비슷한 법을 만들었고 , 이 법들은 제시카법이라고 불린다 .** 한국에서는 법무부의 2023 년 1 월 500m 거주제한 구상이 「한국형 제시카법」으로 불렸다 .

다음 → In re Taylor(2015) 판결 : 일괄 적용의 위헌 여부

In re Taylor(2015): 사건 개요와 일괄 적용

판결 미국 · 캘리포니아주

> **캘리포니아가 2,000 피트 거주 금지를 샌디에이고의 등록 성범죄 가석방자 전원에게 일괄 적용하자 가석방자들이 인신보호 청구를 냈고 , 캘리포니아 대법원은 일괄 적용을 위헌으로 판단했다 .**

사건명 읽기 In re 는 「 ~ 에 관하여」라는 뜻이다 . 청구인 Taylor 등 가석방자들의 **인신보호 청구 (자유 제한이 위법하다며 구제를 구하는 절차)** 에 관한 사건이다 .

① 법 시행 · 집행

2006.11. 주민발의 83 호 (제시카법) 시행

2007.8. 교정재활국이 가석방자에게 집행 시작

② 적용 대상

2006.11.8. 이후 출소한 등록 성범죄 가석방자 전체

샌디에이고 : 1 심 심리 당시 감독 중인 482 명 (수감 · 도주 제외)

③ 인신보호 청구

2009 년부터 가석방자들이 청구

2010 년 대표 4 건 병합 .

2010.2. In re E.J.: 대법원이 실제 주거 여건을 지역 법원에서 조사하게 함

④ 1 심 증거심리

8 일간 증언 · 지도 · 행정자료로 , 일괄 적용이 가석방자의 주거 · 치료에 미친 영향을 조사

⑤ 판결 경과

1 심 : 일괄 적용 위헌 , 샌디에이고 가석방자 전체에 적용

↓

항소법원 : 1 심 유지

↓

캘리포니아 대법원 : **만장일치로 위헌**

다음 → 캘리포니아 AB 767(2026): 보육센터까지 넓힌 배치 기준

In re Taylor(2015) 판결 : 일괄 적용의 위헌 여부

판결 | 미국 · 캘리포니아주

> **캘리포니아 대법원은 만장일치로 일괄 적용을 위헌으로 보고 , 사람마다 정하는 거주조건은 허용했다 .**

위헌으로 본 이유

일괄 적용
가석방자 전원에게 2,000 피트 거주 금지

→

① 주거 확보 어려움
이 가석방자들이 **살 수 있던 다세대 임대주택은 약 3%** (97% 가 금지구역)
남은 3% 도 공실 · 임대료 · 임대인 거절

→

② 노숙 증가 · 치료 단절
482 명 중 165 명 **(34.2%) 거처 없음**
의료 · 상담 서비스 이용 제약

→

③ 감독 약화
위치 파악과 감독 · 재활이 어려워짐

→

목적에 역행
감독이 약해져 오히려 아동 · 공공 안전을 지키기 어려움

→

위헌
아동 보호 목적과 합리적 연결 없이 자유를 제한 (자의적 · 억압적)

판결 후 변화

- 캘리포니아 교정재활국은 2,000 피트 제한을 **일률적으로 집행하지 않는다**고 안내한다 .
- 가석방 당국은 **사람마다 사정을 따져 거주조건을 정할 수 있다 .** 더 엄격하게도 , 덜 엄격하게도 정할 수 있다 .

다음 → Ortiz v. Breslin(2022): 살 곳을 못 구해 늦어진 출소

캘리포니아 AB 767(2026): 보육센터까지 넓힌 배치 기준

법령 | 미국 · 캘리포니아주

> **캘리포니아는 형기 후 수용됐다가 조건부로 석방되는 고위험 성범죄자의 거주지 배치 기준에 보육센터를 추가했다 .**

누구에게	성폭력 흉악범 (SVP: 성폭력범죄 유죄판결 + 재범위험을 높이는 정신장애 진단) 중 아동 대상 특정 성범죄 전과나 법원이 인정한 아동 상대 부적절한 성행동 이력이 있는 사람 . 형기 뒤 주립병원에 수용됐다가 조건부 석방된 사람이다 .
석방 뒤 감독	주 병원국의 조건부 석방 프로그램이 외래치료 · 감독 · 평가를 맡는다 . 조건을 어기면 다시 수용된다 .
바뀐 것	**유치원 ~ 고등학교 ¼ 마일 (약 402m) 이내 배치 금지에 보육센터를 더했다 . 보육센터는 가정 보육을 뺀 영아센터 · 프리스쿨 · 방과후 돌봄시설이다 (한국의 어린이집 · 다함께돌봄센터 · 지역아동센터에 해당).** 2027.1.1. 시행
홈스쿨	**교육부에 신고한 홈스쿨**도 사립학교로 본다 . 배치 당시 이미 운영 중인 홈스쿨만 인정한다 . 나중에 생긴 시설로 기존 배치가 무효가 되지는 않는다 . 한국은 홈스쿨을 의무교육 취학으로 인정하지 않는다 .
찬성 (경찰청장협회)	어린 아동이 모이는 보육시설에도 학교와 같은 거리 제한이 필요하다 .
반대 (공공변호인협회)	금지 기준이 넓어지면 살 곳을 찾기 어려워 **수용이 길어지거나 거처 없이 석방될 수 있다 . 근처 부모의 홈스쿨 신고로 금지구역이 생겨 배치가 막힐 수 있고 , 보완 규정으로는 부족하다 .**

찬성 · 반대는 2026.6. 위원회 분석 당시의 법안에 대한 의견이다 .

다음 → 미네소타 교정국 (2007) ①: 재범 224 건 역추적 조사

Ortiz v. Breslin(2022): 살 곳을 못 구해 늦어진 출소

판결 | 미국 · 뉴욕주

> **거주 제한이 살 곳을 줄이는 데서 그치지 않고, 거처를 구할 때까지 출소를 막는 조치로 이어졌다.**

사건명 읽기 Ortiz(청구인, 뉴욕 고위험 3 등급 성범죄자) v. Breslin(퀸즈보로 교정시설 소장). 만기 뒤 계속 수용이 위법하다며 낸 인신보호 청구(구금이 위법하면 풀어 달라고 법원에 구하는 절차) 사건이다.

① 상황

징역 10 년 + 출소 후 감독 5 년

뉴욕주 성폭력개혁법 (SARA): 3 등급 성범죄자는 감독 기간 동안 학교 1,000 피트 (약 305m) 밖에 살아야 한다. 승인된 거처가 없으면 교정시설 안 주거형 치료시설 (RTF) 에 계속 둔다.

② 거주지 확보 문제

어머니·딸의 아파트는 같은 건물의 아동 관련 시설 때문에 거절됐다.
노숙인 쉼터를 포함한 **수십 곳도 거절**됐다.

2016.9.28. **조기석방 가능일부터 계속 수감 (약 17 개월)**

③ 형기 만료

2018.3.4. **징역 만기**

→ **주 (州) 가 교정시설 안 주거형 치료시설 (RTF) 에 계속 둠**

이름은 치료시설, 실제로는 철조망 안 일반 수형자와 같은 생활

④ 추가 수용

2018.11.7. 조건에 맞는 쉼터에 자리가 나서 석방

만기 뒤 약 8 개월

뉴욕주 최고법원 (2020)	적합한 거처를 기다리는 동안 시설에 계속 수용한 조치가 **위헌은 아니라고 판단**했다 (5 대 2).
연방대법원 (2022)	사건을 맡지 않기로 해 (상고허가 거부) 뉴욕 판결이 그대로 확정됐다. 합헌이라고 판단한 것은 아니다.
소토마요르 대법관의 우려	① **자유권 :** 형기를 다 마친 사람의 자유를 계속 빼앗는다. ② **가난을 이유로 한 구금 :** 집을 구할 형편이 되면 풀려나고, 가난하면 갇힌다.

다음 → 미네소타 교정국 (2007) ②: 네 조건 충족 재범 0 건

미네소타 교정국 (2007) ①: 재범 224 건 역추적 조사

연구 | 미국 · 미네소타주

미네소타는 주 전체 거리 제한을 도입하기 전에, 실제 재범 224 건이 거리 제한으로 막을 수 있었던 경로였는지 되짚었다.

조사 대상	1990~2002 년 출소 성범죄자 3,166 명 중, 출소 뒤 새 성범죄로 2006.1.1. 전에 재수감된 남성 224 명. 각자의 가장 최근 성재범 1 건을 봤다.
확인한 것	수사 · 교정 · 감독 기록으로 가해자의 당시 집, 피해자를 처음 만난 장소, 범행 장소를 확인했다.

연구진의 판별 기준: 거리 제한으로 막을 수 있었던 재범인가 (네 조건을 모두 충족해야 한다)

① 직접 접촉

가족 · 지인 등 다른 사람을 거치지 않고 피해자에게 직접 접근했다

다른 사람을 통해 만났다면 사는 곳과 관계없이 접근할 수 있다

② 가해자 자택 1 마일 이내 접촉

처음 접촉한 곳이 가해자 집에서 1 마일 (약 1.6km) 안이다

거주 제한은 사는 곳만 정한다. 집에서 멀리 이동해 만났다면 막을 수 없다

③ 18 세 미만 피해자

피해자가 범행 당시 18 세 미만이다

④ 시설 인근 접촉

처음 접촉한 곳이 학교 · 공원 · 어린이집 등 근처다

시설 근처에서 만났어야 시설 주변 거주 금지가 닿는다

거리 제한을 시행하기 전에, 이미 일어난 재범을 되짚어 본 분석이다.

다음 → NIJ(2013): 미시간 · 미주리 거주 제한 전후의 재범 비교

미네소타 교정국 (2007) ②: 네 조건 충족 재범 0 건

연구 | 미국 · 미네소타주

자택 근처 아동시설 주변에서 피해자를 처음 만난 재범은 없었고 , 224 건 중 113 건은 다른 사람을 통해 접근했다 .

224 건
재범 전체

→

79 건
① 직접 접촉
주소 미상 13 건 , 전화 · 인터넷 5 건 포함

→

28 건
② 가해자 자택 1 마일 내
31 건은 1 마일 밖 . 구금시설 · 중간처우시설 안 2 건 제외

→

16 건
③ 18 세 미만
성인 피해 12 건 제외

→

0 건
④ 시설 인근 접촉
16 건 모두 이웃 · 동네 등 시설 근처가 아닌 곳에서 접촉

224 건 전체의 다른 경로

· 113 건 : **연인 · 배우자 · 친구 · 직장동료 · 지인 등 다른 어른을 통해 피해자에게 접근**

· 예 : **자녀가 있는 여성과 교제하거나 , 지인의 아이를 돌보며 접근**

연구진의 해석

· 재범에 중요한 것은 **사는 곳의 거리보다 사회적 · 관계적 가까움이다**

· 224 건 가운데 거주 제한으로 막았을 사건은 없다고 보았다

· 거주 제한이 재범을 줄이는 목표에 **오히려 어긋날 수 있다고 보았다**

다음 → 빅토리아 중대범죄자법 (2018): 형기 후 감독명령

NIJ(2013): 미시간 · 미주리 거주 제한 전후의 재범 비교

연구 | 미국 · 미시간 · 미주리

비교 **성범죄 출소자 (거주제한 O)** 3,968 명 vs 범죄경력이 비슷한 **비성범죄 출소자 (거주제한 X).**
거주 제한을 받고 출소 후 2 년 안에 다시 유죄판결을 받았는지, 받기까지 걸린 시간 (성범죄 외 범죄 포함)

	미시간	미주리
정책	학교 1,000 피트 (약 305m) 이내 거주 금지 (기준 2006.7.1.)	학교 · 보육시설 1,000 피트 이내 거주 금지 (기준 2006.6.)
재유죄까지 걸린 시간	**시행 후 짧아졌다**	**시행 후 길어졌다**
2 년 안 재유죄 여부	뚜렷한 차이가 없었다	뚜렷한 차이가 없었다

두 주 공통

- 성재범 : 사건이 적어 효과를 추정하지 못했다
- **금지구역 안에 사는 성범죄자는 줄었지만 , 통계적으로 의미 있는 차이는 아니었다**
- 제한 이후 성범죄자 , 특히 아동 대상 범죄자는 비교군보다 이사를 더 자주 했다

연구진은 거주 제한과 재범의 관계가 작다고 보고 , 일률 적용을 다시 검토하고 주거 지원과 성범죄자 맞춤 사회복귀 프로그램을 늘리라고 권했다 .

다음 → 빅토리아의 두 시설 : 주거시설과 치료시설

빅토리아 중대범죄자법 (2018): 형기 후 감독명령

법령 | 호주 · 빅토리아주

> **호주 빅토리아주 (주도 멜버른) 의 현행법이다 . 2018 년에 2009 년 중대 성범죄자 구금 · 감독법을 대체했다 .**

① 누구에게

중대 성범죄 · 폭력범죄로 자유형을 마친 사람

② 어떻게

감독 없이 두면 중대 범죄를 저지를 현실적 위험 (법 용어 : 「수용할 수 없는 위험」) 이 있는지 법원이 개별 심사해 감독명령을 내린다

1 회 최대 15 년 , 법정 절차로 갱신 가능

③ 무엇을 정하나

살 장소 : **① 주거시설 ② 치료시설 ③ 그 외**

(지원주거 · 일반 주택 등 , 법원 · 감독기구가 위험 평가 뒤 정함)

생활조건 : **집에 있어야 할 시간 , 외출 범위**

감독명령에 붙는 조건

추가 조건의 범위

· 모든 명령에 붙는 기본 조건 (감독관 보고 · 방문 , 허가 없이 주 밖으로 나가지 않기 등) 외에 법원이 더하는 조건은 자유 · 사생활 · 이동을 필요한 최소한으로만 제한한다

다음 → 잉글랜드 · 웨일스 AP: 가석방 기간의 감독주거시설

빅토리아의 두 시설 : 주거시설과 치료시설

제도 호주 · 빅토리아주

> **감독명령으로 시설에 살게 할 때 , 빅토리아는 감독 중심의 주거시설과 치료 중심의 치료시설을 나눠 둔다 .**

감독명령 형기를 마친 고위험자에게 법원이 내리는 명령 . 사회에서 감독을 받으며 정해진 곳에 살고 조건을 지킨다 (1 회 최대 15 년).

	주거시설 (코렐라 플레이스)	치료시설 (리버검)
대상	중대 성범죄자만 (폭력범죄자 제외)	중대 성범죄 · 폭력범죄자
규모 · 위치	약 55 명 (2013 년 40 명에서 확대), 아라라트 교정센터 옆	최대 20 명 , 아라라트 , 2018.10.16. 개소
들어가는 요건	중대 성범죄로 유죄판결을 받았고 , **다른 적합한 숙소가 없을 때**	**집중 치료 · 감독이 재범위험을 줄이는 데 필요하고** , 덜 제한적인 방법을 시도했거나 검토했을 때
운영	교정당국이 관리하는 **출입 통제 단지 .** 조건이 허락하는 범위 내에서 드나들 수 있다 . 사례관리자의 위험 평가 · 행동 변화 프로그램 , GPS 감시	**보안시설이라 허가 없이 나갈 수 없다 .** 6m 울타리 ·CCTV· 전자감독 . 임상전문가와 사례관리자가 행동 · 정신건강 · 약물 문제를 다룬다 .
기간	법원 명령에 따름	처음 최대 2 년 , 연장 절차가 있고 법원이 해마다 심사

주거시설은 다른 숙소가 없을 때 들어간다는 점에서 한국 현행 거주장소 제한과 비슷하다 . 정부안 시설 지정은 주거가 있어도 살게 한다 .

다음 → 해외와 한국의 주거 제한 : 살 수 없는 곳과 살 곳

잉글랜드 · 웨일스 AP: 가석방 기간의 감독주거시설

제도 영국 · 잉글랜드 · 웨일스

> **잉글랜드 · 웨일스는 위험이 높은 출소자를 직원이 상주하는 주거시설에 머물게 하면서 , 시설을 나간 뒤의 거처까지 함께 계획한다 .**

AP 란	직원의 감독을 받으며 생활하는 **지역사회 주거시설 (Approved Premises)**
licence 란	남은 형기 동안 감독조건을 지키며 사회에서 지내는 조건부 석방 기간 (**국내 가석방**과 유사). 어기면 다시 수감된다
대상	**중대한 위해를 끼칠 위험이 높거나 매우 높은 출소자**
적용 시기	licence 기간 가운데 **입소 때 정한 기간 동안 AP 에 머물게 한다 .**

① 입소

입소할 때 **개인별로 위험을 평가**해 , 왜 이 시설이 필요한지와 얼마나 머물지 정한다

② 생활 · 감독

24 시간 직원이 있는 시설에서 정해진 일과에 따라 생활한다 .

머무는 동안 범죄 관련 태도 · 행동을 바꾸는 활동과 치료 · 지역 **서비스로 연결**해 준다

③ 다음 거처

입소 때부터 시설을 **나간 뒤 살 곳과 담당자별 역할을 계획한다**

주거가 있어도 시설에 살게 한다는 점에서 정부안 시설 지정과 비슷하다 . AP 는 남은 형기 내에 , 정부안은 출소 뒤 전자감독 기간에 적용한다 .

다음 → 법리

해외와 한국의 주거 제한 : 살 수 없는 곳과 살 곳

	해외 (시행된 제도)	한국 현행	한국 법안 (국회 계류)
살 수 없는 곳 거주금지	**학교 · 공원 등 2,000 피트 (약 610m) 이내** 아이오와 · 캘리포니아	**없다** 특정 장소 출입금지만 있다	**아동 · 청소년 관련기관 반경 500m 이내** 아동복지시설 주변 (거리는 시행령으로)
살 수 있는 지역	**사람마다 정하는 거주 조건** 캘리포니아 가석방 당국 , Taylor 이후	**주거지역 제한** 전자감독 대상자 · 예 : 시 · 군 · 구	**없다**
살 곳 장소 · 시설 지정	**법원 · 당국이 정한 장소나 감독주거시설** 빅토리아 감독명령 , 잉글랜드 · 웨일스 AP	**거주장소 제한** 주거가 없는 보호관찰 대상자 · 예 : 지정 쉼터	**지정시설 거주** 주거가 있어도 국가 등이 운영하는 시설
대상 범죄 · 기간	**등록 대상 성범죄 전력자** 기간 제한 없음 (아이오와 , 2002 년 제정법 기준) · 1 회 최대 15 년 (빅토리아)	**주거지역 제한 : 성폭력 등 특정범죄** 거주장소 제한 : 범죄 전체 · 각 감독 기간 안	**성범죄 전력자** 거리 제한 10 년 이내 · 시설 지정은 부착기간 안
피해자 연령	**주마다 다르다** 아이오와 : 미성년자 대상 범죄 등 · 캘리포니아 : 등록 성범죄자 전반	**묻지 않는다** 19 세 미만 대상은 부착명령 요건의 하나	**대부분 묻지 않는다** 거리 제한 : 성인 피해 포함 · 시설 지정 : 13 세 미만 대상 또는 반복 범행

5 법리

같은 기준으로 두 방식을 본다

같은 헌법 기준으로 두 방식을 본다 .

1 기본권과 과잉금지원칙

2 헌법재판소의 판단

다음 → 기본권 제한 입법의 심사 : 과잉금지원칙 4 단계

주거 제한과 관련된 기본권

> 거주지 선택과 시설 생활의 통제는 서로 다른 기본권에 영향을 준다 .

1 거주 · 이전의 자유	제 14 조 “모든 국민은 거주 · 이전의 자유를 가진다 .” 어디에 살지 고르고 옮기는 자유 . 거리 제한 · 시설 지정으로 살 곳을 고를 수 있는 범위가 어디까지 줄어드는가
2 신체의 자유	제 12 조 제 1 항 “모든 국민은 신체의 자유를 가진다 . …” 지정시설에 살게 하는 것 자체가 사실상 구금 (자유 박탈) 에 해당하는가 . 외출 · 외박 · 이탈 통제는 어느 정도인가 . 법률과 적법절차를 갖추었는가
3 주거의 자유 / 가족생활	제 16 조 “모든 국민은 주거의 자유를 침해받지 아니한다 . …” 제 36 조 제 1 항 “혼인과 가족생활은 … 국가는 이를 보장한다 .” 주거의 자유는 사는 공간에 함부로 들어오지 못하게 하는 자유다 . 거주지 내부 점검의 요건 · 방법은 무엇인가 . 가족과 함께 살 수 있는가
4 직업선택의 자유	제 15 조 “모든 국민은 직업선택의 자유를 가진다 .” 거주할 수 있는 지역이 줄면 일자리를 찾고 유지하는 데 어떤 제약이 생기는가

헌법재판연구원은 효과성 검증 , 합리적인 대상 범위 , 재범위험성 평가의 기준 · 시점 , 사회복귀 가능성을 함께 검토할 과제로 제시했다 .

다음 → 헌재 2011 헌바 89: 외출 · 출입 제한

기본권 제한 입법의 심사 : 과잉금지원칙 4 단계

기본권을 제한하는 법률은 입법 목적의 정당성 , 방법의 적정성 , 피해의 최소성 , 법익의 균형성을 갖추어야 한다 (헌법 제 37 조 제 2 항).

대한민국헌법 제 37 조 제 2 항 · 헌법재판소 1992. 12. 24. 92 헌가 8

② 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장 · 질서유지 또는 공공복리를 위하여 **필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며** , 제한하는 경우에도 자유와 권리의 **본질적인 내용을 침해할 수 없다** .

92 헌가 8: "… **국가가 국민의 기본권을 제한하는 내용의 입법활동을 함에 있어서 준수하여야 할 기본원칙 내지 입법활동의 한계**를 의미하는 것으로서 , …"

	원래 의미 — 92 헌가 8 원문	이 논제에서 묻는 것
입법 목적의 정당성 (목적의 정당성)	"… 입법의 목적이 헌법 및 법률의 체제상 그 **정당성이 인정되어야** 하고"	주거 제한 법률의 입법 목적 (아동 · 청소년 보호 , 재범 방지) 이 정당한가
방법의 적정성 (수단의 적합성)	" 그 목적의 달성을 위하여 그 방법이 **효과적이고 적절하여야** 하며"	주거를 제한하는 방법이 그 목적을 이루는 데 효과적이고 적절한가
피해의 최소성 (침해의 최소성)	"… 보다 완화된 형태나 방법을 모색함으로써 기본권의 제한은 **필요한 최소한도에 그치도록** 하여야 하며"	외출제한 · 출입금지 같은 개별 준수사항처럼 덜 제한적인 방법으로는 부족한가 — 꼭 주거를 제한해야 하는가
법익의 균형성	" 그 입법에 의하여 보호하려는 공익과 침해되는 사익을 비교형량할 때 **보호되는 공익이 더 커야한다**"	보호하려는 공익이 제한되는 사익보다 큰가

다음 → 헌재 2015 헌마 98: 취업제한

헌재 2011 헌바 89: 외출 · 출입 제한

합헌

현행 주거지역 제한도 같은 준수사항이라 적법절차 · 이중처벌에는 이 결정의 논리가 적용될 수 있다 . 그렇다면 과잉금지 원칙도 통과할 수 있는가 ?

왜 이 결정을 보나 법원이 **전자감독에 붙이는 준수사항 목록 (12 쪽) 가운데 , 현행 주거지역 제한과 같은 조문에 있는 외출제한 · 출입금지 등을 심사한 결정이다 .**

사건 성폭력 범죄로 징역 12 년과 전자감독 10 년을 선고받고 , 준수사항 (외출제한 · 출입금지 등) 을 부과받은 청구인의 헌법소원

	청구인 주장	헌재 판단	주거 제한에 대 보면
① 적법절차	**전자감독과 준수사항은 사실상 처벌인데 , 적법절차 없이 신체의 자유를 제한한다**	전자감독과 준수사항은 **검사 청구와 법원 판결을 거쳐 붙으므로 적법절차를 갖췄다**	현행 주거지역 제한 : 같은 논리 적용 가능
② 이중처벌	전자감독과 준수사항은 **징역을 마친 사람을 같은 범죄로 또 처벌하는 것이다**	전자감독은 **형벌과 목적이 다른 보안처분이라 징역형과 함께 붙여도 이중처벌이 아니다**	현행 주거지역 제한 : 같은 논리 적용 가능 법안의 시설 거주 : 자유 박탈에 준한다는 우려 (국회 전문위원)
③ 과잉금지	— (청구인 주장 없음 , 헌재가 스스로 따짐)	**외출 · 출입 제한 준수사항은 시간 · 장소를 정해 개별 부과되므로 이보다 덜 제한적인 방법이 없다**	**외출 · 출입 제한에 비해 주거 제한은 생활 전체에 미친다 . 과잉금지원칙에 위반되지 않는다고 볼 수 있는가 ?**

다음 → 쟁점

헌재 2015 헌마 98: 취업제한

위헌

취업제한은 재범 위험을 따지지 않고 모두에게 똑같이 10 년을 붙여 침해의 최소성에 어긋났다 .
주거 제한은 같은 이유로 과잉금지 원칙에 어긋나지 않는가 ?

왜 이 결정을 보나 주거 제한처럼 **성범죄 전력을 근거로 , 출소 뒤 일정 기간 아동 · 청소년 관련기관 취업을 금지한 조항을 심사한 결정이다 .**

사건 아동 · 청소년 대상 강제추행으로 징역 1 년 6 월과 치료감호를 선고받고 , 10 년간 취업을 금지당한 청구인의 헌법소원

	청구인 주장	헌재 판단	주거 제한에 대 보면
직업의 자유 (과잉금지)	취업제한은 **형과 치료감호를 다 마친 뒤에도 10 년간 아동 · 청소년 관련기관에 취업할 수 없게 해 직업의 자유를 침해한다**	취업제한은 목적이 정당하고 수단도 적절하다 . 그러나 **재범 위험을 따지지 않고 모두에게 똑같이 10 년을 금지해 침해의 최소성에 어긋난다**	**주거 제한도 재범 위험을 따져 개별적으로 적용해야 하는가**

위헌 뒤 무엇을 고쳤나

	위헌이었던 구법	고친 현행법
부과 방식	**형이 확정되면 법률에 따라 자동으로 모두에게**	**원칙적으로 모두 선고하고 , 재범 위험이 현저히 낮으면 예외 (사람마다 붙일지 고르는 방식 아님)**
기간	모두 10 년	10 년 이내에서 법원이 정함

6 쟁점

찬성과 반대의 주장 · 이유 · 근거

네 쟁점에서 찬성과 반대의 주장 · 이유 · 근거를 비교한다 .

1 쟁점 정리

2 효과 · 추가 필요성 · 부작용과 보호 이익 · 권리 제한의 찬반

다음 → 쟁점 1: 주거 제한의 재범 예방효과

쟁점 정리

입장 찬성 : 제한하여야 한다 · 반대 : 제한하지 않아도 된다

쟁점 1 효과	주거 제한은 아동 · 청소년 대상 성범죄의 재범을 실제로 줄이는가 ?
쟁점 2 추가 필요성	기존 감독 · 치료 · 접근금지를 제대로 집행해도 주거 선택까지 제한할 필요가 있는가 ?
쟁점 3 부작용과 보호 이익	주거 제한의 보호 이익은 주거 불안 · 감독 약화 · 지역 부담보다 큰가 ?
쟁점 4 권리 제한	아동 · 청소년 보호를 위해 출소자의 거주 · 가족생활 · 신체의 자유를 제한하는 것은 정당한가 ?

근거 표시 거리 : 거리 제한 · 시설 : 시설 지정 · 공통 : 두 방식 모두

다음 → 쟁점 2: 추가 필요성

쟁점 1: 주거 제한의 재범 예방효과

쟁점 1 | 주거 제한은 아동 · 청소년 대상 성범죄의 재범을 실제로 줄이는가 ?

	찬성 : 제한하여야 한다	반대 : 제한하지 않아도 된다
주장	**아동이 많은 곳 가까이 살지 못하게 하면 재범이 줄어든다**	**사는 곳을 막아도 재범은 크게 줄지 않는다**
이유	범행은 가해자와 아동이 마주칠 기회가 있어야 일어난다 . 학교 · 학원 주변에 살지 않으면 날마다 마주칠 기회가 줄고 , 시설에 살게 하면 감독과 치료까지 함께 할 수 있다 .	아동 · 청소년 대상 성범죄는 아는 사람이나 온라인을 통해 일어나는 경우가 많다 . 이런 접촉은 집이 어디 있든 일어나고 , 가해자는 금지구역 밖에서도 아동에게 다가갈 수 있다 .
근거	**거리** Miller 다수의견 : 접촉 기회와 유혹을 줄이는 예방 논리 **거리** KICJ 긍정 응답 : 학교 · 집 근처에서 아동이 경계를 덜 하고 , 아동 성범죄는 계획범행이 많다 **시설** 빅토리아 ·AP: 시설에서 감독 · 치료 · 사례관리를 함께 한다 (38·39 쪽)	**공통** 피해자 중 가족 · 친척 이외 아는 사람 65.3%, 온라인으로 알게 된 가해자 38.1%(성평등가족부 2026, 출소자 재범만이 아닌 2024 년 전체 판결) **거리** 미네소타 재범 224 건 : 연구가 정한 네 조건을 모두 갖춘 재범 0 건 (사후 분석) **거리** NIJ 2013 미시간 · 미주리 : 성재범은 사건이 적어 효과를 추정하지 못했다

판단 기준 **접촉 기회가 줄어드는지 , 그 변화가 실제 재범 감소로 이어지는지를 나눠 판단한다 .**

다음 → 쟁점 3: 부작용과 보호 이익

쟁점 2: 추가 필요성

쟁점 2 | 기존 감독 · 치료 · 접근금지를 제대로 집행해도 주거 선택까지 제한할 필요가 있는가 ?

	찬성 : 제한하여야 한다	반대 : 제한하지 않아도 된다
주장	기존 조치만으로는 생활권의 위험을 막기 어렵다	기존 감독 · 치료 · 접근금지를 제대로 쓰면 충분하다
이유	위치 추적은 어디 있는지 확인할 뿐이고 , 출입금지는 정한 장소만 막는다 . 관련기관 바로 옆에 살면 매일 오가는 길에서 아동과 마주치는 위험이 남는다 .	외출시간 제한 , 특정 장소 출입금지 , 피해자 접근금지 , 치료 프로그램을 사람마다 맞춰 붙이면 같은 위험을 다룰 수 있다 . 창원 사건처럼 드러난 문제도 실제 거주를 확인하고 기관끼리 정보를 나누면 줄일 수 있다 .
근거	**거리** 김재섭안 제안이유 : 관련기관이 가까운 주소지에 살면 성범죄 발생 우려가 크다 **공통** 현행 주거지역 제한 : 법원이 고르는 선택 사항 , 범위 기준은 법령에 없다 . 광주지법 판결 예는 주소지 관할 시 · 군 · 구	**공통** 현행 위치감독 · 출입금지 · 외출시간 제한 · 피해자 접근금지 · 치료 프로그램을 개인별 위험에 맞춰 쓸 수 있다 **거리** 입법조사처 2023: 부작용이 더 크면 기존 준수사항 적극 활용 **공통** 실무자 : 주거지 제한 효과를 외출시간 제한보다 낮게 평가 **공통** 전자감독 : 출소 전 처우계획 , 출소 후 지도감독 · 주거 지원을 이미 운영 **거리** 전문가 : 「다른 제도보다 능률적」 2.917 점

다음 → 쟁점 4: 권리 제한의 정당성

쟁점 3: 부작용과 보호 이익

쟁점 3 | 주거 제한의 보호 이익은 주거 불안 · 감독 약화 · 지역 부담보다 큰가 ?

	찬성 : 제한하여야 한다	반대 : 제한하지 않아도 된다
주장	**보호 이익이 주거 불안 · 감독 약화 · 지역 부담보다 크다 .**	**주거 불안 · 감독 약화 · 지역 부담이 보호 이익보다 크다 .**
이유	아동 피해는 되돌릴 수 없지만 , 주거 불안은 거처와 지원을 마련하면 줄일 수 있다 . 줄일 수 있는 부담보다 막을 수 있는 피해가 더 무겁다 .	살 곳을 잃고 감독에서 벗어난 사람은 오히려 더 위험해진다 . 부담이 커지면 아동을 보호한다는 이익 자체가 줄어든다 .
근거	**시설** 법무부 2023: 풍선효과 · 노숙 비판으로 시설 지정 방식으로 바꿈 (15 쪽) **시설** 빅토리아 : 시설에서 감독 · 치료 · 사례관리 (38 쪽) **시설** AP: 입소 때부터 다음 거처를 계획 (39 쪽) 모두 부작용을 줄이려는 설계 사례이며 , 효과가 확인된 자료는 아니다	**거리** Taylor: 샌디에이고 다세대 임대주택 약 97% 에서 배제 , 가석방자 482 명 중 165 명 고정 주거 없음 **거리** 살 곳을 못 구하면 : 형기 뒤 8 개월 더 수용 (뉴욕 , Ortiz), 퇴거명령 · 강제퇴거 (김재섭안) **거리** KICJ 부정 응답 : 풍선효과 , 낙인 · 가족 · 일자리 단절

다음 → 중간평가 토론문 : 논제와 제출 안내

쟁점 4: 권리 제한의 정당성

쟁점 4 | 아동 · 청소년 보호를 위해 출소자의 거주 · 가족생활 · 신체의 자유를 제한하는 것은 정당한가 ?

	찬성 : 제한하여야 한다	반대 : 제한하지 않아도 된다
주장	**재범 위험이 높은 사람이라면 형기를 마쳤어도 거주를 제한할 수 있다**	**형기를 마친 사람의 거주 · 가족생활까지 제한하는 것은 과도하다**
이유	주거 제한은 앞으로의 재범을 막기 위한 보안처분이다 . 아동의 안전은 출소자의 거주 선택보다 무겁고 , 대상과 기간을 위험에 맞추면 제한의 정도도 조절할 수 있다 .	형기를 마친 사람에게 사는 곳까지 정하면 처벌이 이어지는 것과 같다 . 가족과 살 수 없고 생계가 흔들리며 , 시설 거주는 자유 박탈에 가까워진다 . 위험을 정확히 가려내기 어려워 위험이 낮은 사람까지 묶일 수 있다 .
근거	**공통** 헌재 2011 헌바 89: 개별 야간 외출제한 · 아동시설 출입제한은 합헌 **거리** Miller 다수의견 : 예방 목적의 일률적 2,000 피트 제한을 합헌으로 보았다 **거리** Taylor: 일괄 적용은 위헌이지만 사람마다 정하는 거주조건은 허용 **시설** 빅토리아 : 법원의 개별 심사 , 추가 조건은 필요 최소한 , 1 회 최대 15 년	**공통** 헌재 2015 헌마 98: 예외 없는 10 년 취업제한은 위헌 **거리** 멜로이 반대의견 : 위험이 달라도 같은 제한을 둔다 **거리** 소토마요르 (Ortiz): 만기 뒤 자유 박탈 , 가난을 이유로 한 구금 **시설** 법원행정처 : 시설 생활 조건을 하위법령에 맡겨 예측하기 어렵다

다음 → 중간평가 토론문 평가 기준

중간평가 토론문 : 논제와 제출 안내

논제

약물을 이용한 성범죄는
약물을 이용하지 않은 성범죄보다 중히 처벌되어야 하는가 ?

작성 내용

1 논제의 의미와 주요 쟁점을 정리합니다 .

2 각 쟁점에서 제기되는 찬성과 반대의 주장 및 근거를 비교하여 서술합니다 .

3 관련 자료를 활용하여 설명하고 , 사용한 자료의 출처를 밝힙니다 .

제출 안내

분량	표지 없이 A4 3 쪽 내외
글자 크기 · 줄간격	10pt · 160%
제출기한	**2026 년 11 월 2 일 (월) 23:59 까지**
제출방법	LMS 과제란에 제출 혹은 e-mail 제출

자신의 찬반 입장을 반드시 선택할 필요는 없으며 , 양쪽 입장의 주장과 근거가 드러나도록 작성합니다 .
찬반을 선택해 작성하고 반론에 대해 답하는 것도 가능합니다 .

다음 → 2010 년 국가인권위원회 토론회 : 학교 안전과 성범죄자 통제

중간평가 토론문 평가 기준

> **쟁점을 이해하고 , 찬반 논거와 자료를 연결하여 명료하게 설명했는지를 평가합니다 .**

평가 항목	평가 기준	배점
① 논제와 쟁점의 이해	논제의 의미를 이해하고 , 중요하게 다뤄야 할 쟁점을 적절하게 정리했는가 ?	20 점
② 찬반 논거의 정리	찬성과 반대의 주요 논거를 충실하게 살펴보고 , 각 입장의 차이가 드러나도록 정리했는가 ?	20 점
③ 자료의 적절성	논제와 관련된 적절한 자료를 활용하고 , 내용을 정확하게 설명하며 출처를 밝혔는가 ?	20 점
④ 논리의 연결성	제시한 근거가 각 입장의 주장을 어떻게 뒷받침하는지 논리적으로 설명했는가 ?	20 점
⑤ 구성과 전달력	내용을 순서 있게 구성하고 , 핵심을 이해하기 쉽게 표현했는가 ?	20 점
합계		**100 점**

토론문은 100 점 만점으로 평가하며 , 중간평가는 전체 성적의 40% 에 반영됩니다 .

다음 → 보안처분의 소급 적용 : 헌법 , 헌재 기준 , 법안 부칙

2010 년 국가인권위원회 토론회 : 학교 안전과 성범죄자 통제

2010.7.15. 토론회에서 두 발제자 (표창원 · 이호중) 는 학교 안전망과 위험인물 통제의 확대를 함께 다뤘다 .

표창원 발제 : 학교 안전망과 해외 제도 소개	학교경찰 · 학교안전위원회와 함께 스쿨존 거주금지를 소개했다 . 인디애나주법을 근거로 일부 성범죄자 · 유괴범의 학교 반경 1,000 피트 내 거주 또는 3 일 이상 체류 제한을 설명했다 .
이호중 발제 : 위험인물 통제 확대에 대한 비판	위험한 사람을 분류 · 감시하는 정책이 학교 주변 거주 · 출입금지로 확대될 가능성을 비판했다 . 낯선 위험인물 중심의 접근이 아는 사람에 의한 성폭력을 놓칠 수 있다고 지적했다 .
자료 성격	당시 해외 제도 소개와 인권법적 비판을 담은 두 발제자의 견해 .

다음 → 보안처분의 소급 적용 사례 ① : 행위 당시 법을 적용한 경우

보안처분의 소급 적용 : 헌법 , 헌재 기준 , 법안 부칙

보안처분은 원칙적으로 소급할 수 있지만 자유 박탈에 준하면 소급할 수 없다 . 이미 선고받은 사람에게 적용하는 주거 제한은 어느 쪽인가 ?

① 헌법

형벌은 소급할 수 없다 .

대한민국헌법 제 13 조 제 1 항

① 모든 국민은 **행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며** , …

② 헌재

보안처분은 원칙적으로 소급할 수 있다 . 자유를 박탈하거나 그에 준하게 제한하면 소급할 수 없다 .

헌법재판소 2014. 8. 28. 2011 헌마 28 등 결정

" 보안처분은 형벌과는 달리 행위자의 장래 재범위험성에 근거하는 것으로서 , … **원칙적으로 재판 당시 현행법을 소급적용할 수 있다**고 보는 것이 타당하고 합리적이다 . … 보안처분이라 하더라도 형벌적 성격이 강하여 **신체의 자유를 박탈하거나 박탈에 준하는 정도로 신체의 자유를 제한하는 경우에는 소급입법금지원칙을 적용**하는 것이 법치주의 및 죄형법정주의에 부합한다 ."

③ 법안

이미 선고받은 사람에게도 적용한다 .

출소 때마다 거주지 논란이 반복된다는 이유다 (정부안 제안이유).

2024 년 정부안 2126166 부칙 제 2 조 — 김영진안 · 장동혁안 부칙도 같은 문장

" 이 법은 **이 법 시행 당시** 「전자장치 부착 등에 관한 법률」 제 9 조에 따라 전자장치 **부착명령 판결을 선고받은** 고위험 성폭력범죄자 … **에 대해서도 적용한다** ."

주거 제한이 자유 박탈에 준하는지에 따라 이미 선고받은 사람에게 적용할 수 있는지가 갈린다 (소급 적용 사례는 보충자료).

다음 → 보안처분의 소급 적용 사례 ② : 전자장치 부착 (헌재 2010 헌가 82 등)

보안처분의 소급 적용 사례 ① : 행위 당시 법을 적용한 경우

시설 수용이나 의무적 노동 · 여가 박탈처럼 신체의 자유를 실질적으로 제한하는 보안처분에는 행위 당시의 법이 기준이 되었다 .

	무엇을 소급 적용했나	판단 — 결정문 원문
소급입법금지 적용 — 행위 당시 법 기준		
보호감호처분 헌재 1989. 7. 14. 88 헌가 5	1989 년 사회보호법 개정 부칙이 이미 재판 중인 감호사건에 새 법을 적용하게 했다 . 보호감호는 형과 별도로 시설에 수용하는 처분이다 .	**보호감호에는 소급입법금지가 적용된다 . 새 법은 옛 법이 합헌이고 새 법이 더 유리할 때만 소급 적용된다 .** "… 그 요건이 되는 범죄에 관한 한 **소급입법에 의한 보호감호처분은 허용될 수 없다** … 오로지 구법이 합헌적이어서 유효하였다는 것을 전제로 하고 다시 그 위에 **신법이 보다 더 피감호청구인에게 유리하게 변경되었을 경우에 한하는 것**이다 ."
가정폭력 **사회봉사명령** 대법원 2008. 7. 24. 2008 어 4	2006 년 7 월 폭행 뒤 2007 년 법 개정으로 사회봉사 상한이 100 시간에서 200 시간으로 늘었고 , 원심은 바뀐 법으로 200 시간을 명했다 .	**의무적 노동 · 여가 박탈이므로 행위 당시 법을 적용한다 .** "… **의무적 노동을 부과하고 여가시간을 박탈**하여 실질적으로는 신체적 자유를 제한하게 되므로 , 이에 대하여는 원칙적으로 형벌불소급의 원칙에 따라 **행위시법을 적용함이 상당하다** ."

다음 → 보안처분의 소급 적용 사례 ③ : 소급을 허용한 경우

보안처분의 소급 적용 사례 ② : 전자장치 부착 (헌재 2010 헌가 82 등)

헌재는 합헌으로 결정했지만 , 이미 형을 마친 사람의 신뢰를 두고 의견이 갈렸다 .

사건의 개요	" 당해 사건의 피부착명령청구자는 2006. 10. 20. … (13 세미만미성년자강간등) 죄로 징역 4 년을 선고받고 … 2010. 8. 6. 형의 집행을 종료하였다 . 검사는 2010. 7. 26. … 이 사건 부칙조항 … 에 따라 전자장치 부착명령을 청구하였고"
주문 · 결정요지	"… 부칙 제 2 조 제 1 항 … 은 **헌법에 위반되지 아니한다** ." "… 이 사건 부착명령은 형벌과 구별되는 **비형벌적 보안처분**으로서 **소급효금지원칙이 적용되지 아니한다** ."

일부 위헌의견 4 인 (이강국 · 박한철 · 김이수 · 이진성)

"… 이미 '징역형 등의 집행이 종료 … 된 후 3 년이 경과되지 아니한 사람'에게까지 전자장치 부착명령을 청구할 수 있도록 한 부분은 , 이미 자신의 범죄행위로 인한 형사제재가 종료되었다는 **신뢰를 보호하기 위한 어떠한 절차도 마련하지 아니하였다**는 점에서 피해의 최소성원칙에 반할 뿐 아니라 …"

전부 위헌의견 1 인 (송두환)

"… 전자장치 부착은 형벌에 못지않은 , 강한 '형벌적 성격'을 가진 형사상 제재이므로 … 헌법 제 13 조 제 1 항 전단이 금지하고 있는 **소급처벌을 규정하고 있다** ."

결정 구조 이미 형 집행을 마친 사람에 대한 위헌 의견은 5 인으로 , 위헌결정 정족수 6 인 (헌법재판소법 제 23 조 제 2 항 제 1 호) 에 미달했다 .

헌재가 심사한 것은 과거에 판결을 받은 사람에게까지 전자장치 부착을 넓힌 부칙이다 .

다음 → 추가 준수사항의 준수기간 : 대법원 2025 도 7665

보안처분의 소급 적용 사례 ③ : 소급을 허용한 경우

DNA 채취와 취업제한은 신체의 자유를 박탈하거나 직접 제한하지 않아 소급을 허용했다 .

	무엇을 소급 적용했나	판단 — 결정문 원문
소급 허용 — 소급입법금지 적용 안 함		
DNA 신원확인정보 헌재 2014. 8. 28. 2011 헌마 28	2010 년 법 제정 당시 이미 형이 확정되어 수용 중인 사람에게도 DNA 채취를 적용했다 .	**신체의 자유를 박탈하거나 직접 제한하지 않는다 .** "… 구금과 같이 **신체의 자유를 박탈하거나 직접적으로 제한하는 것이 아니며** , …"
취업제한 헌재 2016. 3. 31. 2013 헌마 585	2012 년 개정으로 성인 대상 성범죄자도 10 년간 의료기관 취업이 제한됐고 , 부칙은 시행 전 범죄라도 시행 후 형이 확정되면 적용하게 했다 .	**적용 시점을 정한 부칙은 허용했다 . 같은 결정에서 일률적 10 년 취업제한 조항 자체는 위헌이었다 .** "… **취업제한은 형벌이 아니므로** 헌법 제 13 조 제 1 항 전단의 형벌불소급원칙이 적용되지 않는다 ." 주문 1. "… ' 성인대상 성범죄로 형을 선고받아 확정된 자'에 관한 부분은 **헌법에 위반된다** ."

적용 시점의 판단과 제한 내용의 판단은 따로 이루어졌다 .

다음 → 전문위원 검토보고서 : 누가 · 언제 · 왜 쓰나

추가 준수사항의 준수기간 : 대법원 2025 도 7665

대법원은 기간을 정하지 않은 추가 준수사항의 집행을 위법하다고 판단했다 .

사건	“ 위치추적 전자장치 부착명령을 선고받아 그 집행을 받고 있는 피고인에 대하여 준수기간의 정함이 없이 ‘혈중알코올농도 0.03% 이상 음주를 하지 말고 , 보호관찰관의 정당한 음주측정에 응할 것’이라는 준수사항 추가 결정이 있었는데 , … 혈중알코올농도가 0.107% 로 측정되어 … 기소된 사안”
주문	“ 원심판결을 파기하고 , 사건을 의정부지방법원에 환송한다 .”
판결요지	“ 법원이 전자장치부착법 제 9 조의 2 제 1 항 각 호의 준수사항 중 하나 이상을 부과하면서 부착기간의 범위에서 그 **준수기간을 정하지 아니하였다면** , 이는 전자장치부착법 제 9 조의 2 제 1 항을 **위반한 것이다** .” “… 준수기간을 정하지 아니한 추가 준수사항은 … 위법하고 , 보호관찰관은 위법한 추가 준수사항을 근거로 피고인에게 **음주측정에 응할 것을 요구할 수 없으며** , 그러한 요구에 따른 음주측정 결과도 … **증거능력을 인정할 수 없다**”

대법원이 따진 것은 추가 음주제한 · 음주측정 의무의 기간과 집행절차다 .

보충자료

전문위원 검토보고서 : 누가 · 언제 · 왜 쓰나

법안이 상임위원회에 상정되기 전에 그 위원회 소속 전문위원이 법안을 분석해 위원들에게 내는 보고서다 .

국회법 제 58 조 · 제 42 조

제 58 조 ① 위원회는 안건을 심사할 때 먼저 그 취지의 설명과 **전문위원의 검토보고를 듣고** 대체토론 … 과 축조심사 및 찬반토론을 거쳐 표결한다 .

⑨ 제 1 항에 따른 전문위원의 검토보고서는 특별한 사정이 없으면 해당 안건의 위원회 **상정일 48 시간 전까지** 소속 위원에게 배부되어야 한다 .

제 42 조 ④ 전문위원은 위원회에서 의안과 청원 등의 심사 … 와 관련하여 검토보고 및 관련 자료의 수집 · 조사 · 연구를 수행한다 . ⑤ 전문위원은 … 필요한 자료의 제공을 **정부 , 행정기관 등에 요청**할 수 있다 .

이 주차의 검토보고서 다섯 건

김영진안	법제사법위원회	전문위원 김성완	**2024. 9.**
박해철안	법제사법위원회	전문위원 김성완	**2025. 3.**
장동혁안	법제사법위원회	전문위원 김성완	**2025. 4.**
김재섭안	성평등가족위원회	수석전문위원 이옥순	**2026. 2.**
민홍철안	법제사법위원회	전문위원 최기도	**2026. 9.**

보고서마다 제안경위 , 제안이유와 주요내용 , 검토의견 (현행 제도 , 해외 입법례 , 쟁점 , 조문별 검토) 을 담고 , 법무부 · 법원행정처 등 관계기관 의견을 함께 싣는다 .

다음 → 법안에 대한 전문위원의 판단 : 시설 지정과 거리 제한

세 제도 비교 : 거주금지 , 감독명령 , 감독주거

거주금지는 살 수 없는 구역을 정하고 , 감독명령과 감독주거는 살 곳과 생활까지 관리한다 .

	미국 거주금지	빅토리아 감독명령	잉글랜드 · 웨일스 AP
무엇을 정하나	살 수 없는 곳 : 학교 · 공원 등 일정 거리 안 거주 금지	살 곳과 생활조건 : 주거시설 · 치료시설 · 그 외 정한 곳 , 귀가 시간 · 외출 조건	머물 곳 : 직원이 상주하는 감독주거시설
누가 정하나	법률이 일률 적용 (아이오와). 캘리포니아는 개인별 조건	법원이 고위험 여부를 개별 심사해 정함	위험 평가를 바탕으로 licence 조건에 넣음
언제 · 얼마나	끝나는 시점 없음 (아이오와 2002 년 법), 가석방 기간 (캘리포니아)	형기 종료 뒤 1 회 최대 15 년 (갱신 가능). 치료시설은 처음 최대 2 년	남은 형기의 licence 기간 가운데 입소 때 정한 기간
드러난 문제와 보완 장치	살 집 부족 · 노숙 · 감독 약화 (샌디에이고 다세대주택 약 3%). 재범 감소 확인 안 됨 (미네소타 ·NIJ)	기본 조건 외 추가 조건은 필요 최소한으로 . 치료시설은 법원이 해마다 심사	입소 때 머무는 목적과 기간을 정함 . 나간 뒤 살 곳을 처음부터 계획
한국과 닮은 것	거리 제한 법안 (김재섭안 500m, 민홍철안)	형기 뒤 법원이 정하는 정부안 시설 지정	주거가 있어도 시설에 살게 하는 정부안 시설 지정 (적용 시점은 다름)

보충자료

법안에 대한 전문위원의 판단 : 시설 지정과 거리 제한

국회 전문위원은 22 대 국회의 주거 제한 법안 다섯 건 모두 취지는 타당하다고 보면서 , 기본권 제한 , 기존 제도와의 중복과 효과 , 법률에 정한 내용의 구체성을 함께 따지라고 했다 .

검토 대상 시설 지정 3 건 (김영진 · 박해철 · 장동혁안), 거리 제한 2 건 (민홍철 · 김재섭안) — 법안 내용은 17 쪽 · 전문위원 : 법안을 분석해 상임위원회에 보고하는 국회 공무원

	시설 지정 — 살아야 할 곳 김영진안 · 박해철안 · 장동혁안 (법사위 전문위원)	거리 제한 — 살 수 없는 곳 민홍철안 (법사위 전문위원) · 김재섭안 (성평등위 수석전문위원)
기본권	거주지를 특정시설로 지정하는 것이 **과잉금지원칙에 위배되지 않는지** 논의가 필요하다 .	**거주 · 이전의 자유를 직접 제한해 헌법에 위배될 소지는 없는지** 검토해야 한다 (김재섭안).
기존 제도와의 중복 · 효과	**보안처분이 이미 여럿 있는데 추가로 도입하는 것의 중복성과 효과성을 따져야 한다 .**	**현행 주거지역 제한 · 출입금지와 일부 겹친다 (민홍철안). 대도시에는 살 곳이 없어 지방으로 몰리는 풍선효과가 우려된다 .**
법률에 정한 내용	시설의 종류 , 가족과 함께 살 수 있는지가 법률에 없어 구체화가 필요하다 (박해철 · 장동혁안).	거리와 기간을 대통령령에 맡겨 법률유보 검토가 필요하다 (민홍철안). 대상과 제한 범위를 합리적으로 정할 수 있는지 봐야 한다 (김재섭안).
이미 선고받은 사람	시설 거주는 신체의 자유 박탈에 준하는 처분으로 볼 우려가 있어 , 소급적용은 입법정책적 결정이 필요하다 (박해철 · 장동혁안).	—